

lois

Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018 ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Dispositions budgétaires

Article premier - Est et demeure autorisée pour l'année 2018 la perception au profit du Budget de l'Etat des recettes provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts d'un montant total de 35 851 000 000 Dinars répartis comme suit :

- Recettes du Titre I	24 603 200 000 Dinars
- Recettes du Titre II	10 431 000 000 Dinars
- Recettes des fonds spéciaux du Trésor	816 800 000 Dinars

Ces recettes sont réparties conformément au tableau « A » annexé à la présente loi.

Art. 2 - Les recettes affectées aux fonds spéciaux du Trésor pour l'année 2018 sont fixées à 816 800 000 Dinars conformément au tableau « B » annexé à la présente loi.

Art. 3 - Le montant des crédits de paiement des dépenses du Budget de l'Etat pour l'année 2018 est fixé à 35 851 000 000 Dinars répartis par sections et par parties comme suit :

Première partie : Dépenses de gestion

- Première section : Rémunérations publiques	14 751 000 000 Dinars
- Deuxième section : Moyens des services	1 150 000 000 Dinars
- Troisième section : Interventions publiques	5 636 000 000 Dinars
- Quatrième section : Dépenses de gestion imprévues	<u>404 200 000 Dinars</u>
Total de la première partie :	21 941 200 000 Dinars

Deuxième partie : Intérêts de la dette Publique

- Cinquième section : Intérêts de la dette publique	2 787 000 000 Dinars
Total de la deuxième partie	<u>2 787 000 000 Dinars</u>

Troisième partie : Dépenses de développement

- Sixième section : Investissements directs	2 713 845 000 Dinars
- Septième section : Financement public	1 632 574 000 Dinars
- Huitième section : Dépenses de développement imprévues	128 420 000 Dinars
- Neuvième section : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées	<u>646 161 000 Dinars</u>
Total de la troisième partie :	5 121 000 000 Dinars

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 9 décembre 2017.

Quatrième partie : Remboursement du principal de la dette publique

- Dixième section : Remboursement du principal de la dette publique	5 185 000 000 Dinars
Total de la quatrième partie :	5 185 000 000 Dinars

Cinquième partie : Dépenses des fonds spéciaux du trésor

- Onzième section : Dépenses des fonds spéciaux du trésor	816 800 000 Dinars
Total de la cinquième partie :	816 800 000 Dinars

Ces crédits sont répartis conformément au tableau « C » annexé à la présente loi.

Art. 4 - Le montant total des crédits de programmes de l'Etat est fixé à 10 919 501 000 Dinars pour l'année 2018.

Ces crédits sont répartis par programmes et par projets conformément au tableau « D » annexé à la présente loi.

Art. 5 - Le montant des crédits d'engagement de la troisième partie: « dépenses de développement du budget de l'Etat », pour l'année 2018 est fixé à 9 079 000 000 Dinars répartis par sections comme suit :

Troisième partie : Dépenses de développement

- Sixième section : Investissements directs	3 332 641 000 Dinars
- Septième section : Financement public	2 029 366 000 Dinars
- Huitième section : Dépenses de développement imprévues	900 160 000 Dinars
- Neuvième section : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées	2 816 833 000 Dinars
Total de la troisième partie :	9 079 000 000Dinars

Ces crédits sont répartis conformément au tableau« E » annexé à la présente loi.

Art. 6 -Le montant des ressources d'emprunts de l'Etat nets des remboursements du principal de la dette publique est fixé à 4 251 000 000 Dinars pour l'année 2018.

Art. 7 - Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics, dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat, est fixé à 1 007 571 000 Dinars pour l'année 2018 conformément au tableau « F » annexé à la présente loi.

Art. 8 - Le montant maximum dans la limite duquel le ministre des finances est autorisé à accorder des prêts du Trésor aux établissements publics en vertu des dispositions de l'article 62 du code de la comptabilité publique est fixé à 100 000 000 Dinars pour l'année 2018.

Art. 9 - Le montant maximum dans la limite duquel le ministre des finances est autorisé à accorder la garantie de l'Etat pour la conclusion des prêts ou pour l'émission des sukuk islamiques conformément à la législation en vigueur est fixé à 3 000 000 000 Dinars pour l'année 2018.

Elargissement des attributions et du champ d'intervention de l'office de développement de Rjim Maatoug

Art. 10 - Sont abrogées les dispositions de l'article 105 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour l'année 1989 et remplacées par ce qui suit :

Article 105 (nouveau) - L'office de développement de Rjim Maatoug a pour mission la réalisation du projet de mise en valeur de la région de Rjim Maatoug et du projet de mise en valeur de la région d'El Mohdeth, et ce, en collaboration avec les collectivités locales, les services et les établissements publics concernés. A cet effet, l'office est chargé notamment de :

1- la collecte de toutes les informations nécessaires, la préparation des études, la proposition de toutes les procédures et les actions nécessaires à la réalisation de sa mission et d'assurer le suivi et l'évaluation des résultats de ces actions,

2- L'élaboration du programme général afférent à l'exécution des deux projets et des programmes annuels d'actions,

3- La gestion des fonds destinés aux deux projets dont il est chargé de réaliser,

4- Veiller à l'exécution de toutes les composantes des deux projets.

Suppression du fonds spécial du trésor intitulé « Fonds commun des collectivités publiques locales »

Art. 11 :

1) Est supprimé le fonds spécial du trésor intitulé «fonds commun des collectivités publiques locales », institué par la loi n° 75-36 du 14 mai 1975, relative au fonds commun des collectivités locales. Le solde de ses ressources est transféré au budget de l'Etat.

2) Sont abrogées les dispositions de la loi n°75-36 du 14 mai 1975, relative au fonds commun des collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété.

3) Les critères de répartition des subventions du budget de l'Etat entre les collectivités locales, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances.

Autorisation à l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital de la banque tunisienne de solidarité

Art. 12 - Le ministre chargé des finances, agissant pour le compte de l'Etat, est autorisé à souscrire à l'augmentation du capital de la banque tunisienne de solidarité, par la conversion de la dotation de vingt millions de dinars (20 000 000 dinars) accordée au profit de la banque sur les ressources du fonds de solidarité nationale.

Encouragement de la création des entreprises

Art. 13 - Nonobstant les dispositions de l'article 71 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les entreprises créées et ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d'investissement auprès des services concernés par le secteur d'activité au cours des années 2018 et 2019, autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l'énergie à l'exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication, bénéficient de l'exonération de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pendant une période de 4 ans à partir de la date d'entrée en activité effective.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises et à l'entrée en activité effective dans un délai de deux ans à partir de la date de la déclaration de l'investissement de création.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la cessation d'activité ou suite à la modification de la forme juridique de l'entreprise, et ce, pour l'exercice de la même activité relative au même produit ou au même service.

Création d'une ligne de dotation pour l'appui et la relance des petites et moyennes entreprises

Art. 14 - Est créée une ligne de dotation dans la section financement public au titre du budget du ministère chargé de l'industrie et des petites et moyennes entreprises pour appuyer la restructuration financière des petites et moyennes entreprises, ayant pour objet de financer les opérations suivantes :

- Les études de diagnostic financier et économique, les opérations d'accompagnement auprès des banques et des établissements financiers et le suivi des programmes de restructuration financière réalisés dans le cadre du bénéfice des interventions de la ligne de dotation,

- La restructuration du capital des entreprises bénéficiaires et le renforcement de leurs fonds propres par l'octroi des prêts participatifs. Ces prêts sont octroyés au profit du promoteur du projet ou de l'actionnaire principal dans l'entreprise sous forme d'un crédit personnel réservé exclusivement à l'augmentation du capital. Le bénéfice des prêts participatifs est subordonné à l'apport d'un autofinancement minimum de 10% du montant global pour renforcer les fonds propres.

- Le refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par les banques et prévus dans le cadre de l'étude du diagnostic financier et économique,

- La garantie des financements accordés dans le cadre du programme de la restructuration financière.

Bénéficient des interventions de cette ligne, les petites et moyennes entreprises autres que les entreprises exerçant dans le secteur du commerce, le secteur de la promotion immobilière, le secteur financier et le secteur des hydrocarbures.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la ligne de dotation de soutien à la restructuration financière des petites et moyennes entreprises ainsi que les conditions et les méthodes de son intervention sont fixées par un décret gouvernemental.

La gestion du mécanisme de garantie est confiée à la société tunisienne de garantie en vertu d'une convention à conclure avec le ministère chargé des finances.

Est allouée une dotation de 100 millions de dinars sur les ressources du budget de l'Etat au profit de cette ligne.

Soutien de la pérennité des petites et moyennes sociétés

Art. 15 - Est ajouté au premier paragraphe du paragraphe I de l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit :

Ce taux est fixé à 20% pour les bénéfices provenant de l'activité principale ainsi que les bénéfices exceptionnels visés au paragraphe I bis de l'article 11 du présent code et selon les mêmes conditions, et ce, pour les sociétés dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas:

- 1 million de dinars pour les activités de transformation et les activités d'achat en vue de la revente,
- 500 mille dinars pour les activités de services et les professions non commerciales.

Les seuils des chiffres d'affaires susmentionnés, sont déterminés hors taxes.

Révision de l'impôt dû par les personnes soumises au régime forfaitaire

Art. 16 :

1) Est modifié le premier tiret du premier paragraphe de l'article 44 ter du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés comme suit :

- 200 dinars par an pour les entreprises implantées dans les zones communales conformément aux limites territoriales des communes en vigueur avant le 1^{er} janvier 2015, ce montant est réduit de 50% pour les entreprises implantées dans les autres zones, et ce, pour le chiffre d'affaires égal ou inférieur à 10 mille dinars.

2) Est ajoutée après l'expression « dans les zones communales » prévue au dernier paragraphe de l'article 44 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés l'expression suivante :

conformément aux limites territoriales des communes en vigueur avant le 1^{er} janvier 2015

3) Est remplacée l'expression « 3 ans » là où elle est prévue à l'article 44 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés par l'expression « 4 ans ».

Création d'un fonds d'indemnisation des dommages agricoles causés par les calamités naturelles

Art. 17 :

1) Est créé un fonds spécial intitulé « fonds d'indemnisation des dommages agricoles causés par les calamités naturelles » destiné à l'indemnisation des dommages causés par les calamités naturelles dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.

Les activités concernées par les interventions du fonds, ses modalités de fonctionnement et les conditions de ses interventions sont fixées par un décret gouvernemental.

Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur de ce fonds.

Sa gestion est confiée à une société d'assurance en vertu d'une convention à conclure entre ladite société et le ministre chargé des finances.

2) Ledit fonds est financé par :

- une subvention du budget de l'Etat dans la limite de 30 millions de dinars par année,
- une contribution des déclarants calculée sur la base de critères fixés par un décret gouvernemental,
- une taxe de solidarité due au taux de 1% sur une liste des produits fixée par un décret gouvernemental.

Renforcement des ressources du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche

Art. 18 - Le taux de 2% prévu par l'article 97 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour l'année 1984 telle que modifiée par les textes subséquents est remplacé par le taux de 2,5%.

Encouragement du recrutement des diplômés de l'enseignement supérieur

Art. 19 - Les entreprises du secteur privé implantées dans les zones de développement régional opérant dans tous les secteurs économiques et qui procèdent au recrutement à titre permanent des primo-demandeurs d'emploi de nationalité tunisienne titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un Brevet de technicien supérieur, bénéficient de la prise en charge de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés auxdits agents et ce pour une période de trois années à partir de la date du recrutement.

Cet avantage couvre les recrutements réalisés durant la période allant du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2020 et ce pour les entreprises :

- non bénéficiaires de la prise en charge de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale en vertu de la législation en vigueur,
- qui ne sont pas en cessation d'activité et non concernées par les dispositions de la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives,
- et qui justifient la régularisation de leur situation fiscale et leur situation vis-à-vis des caisses de sécurité sociale lors du dépôt de la demande de bénéfice de l'avantage et durant la période de bénéfice de l'avantage.

Les conditions et les modalités de bénéfice de l'avantage sont prévues par un décret gouvernemental.

Unification du régime fiscal des entreprises implantées dans les zones de développement régional

Art. 20 - Est ajouté à l'article 20 de la loi n°2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux, un paragraphe 1 bis ainsi libellé :

1bis) Les dispositions de l'article 64 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés s'appliquent aux revenus et aux bénéfices réalisés par les entreprises qui effectuent des opérations d'investissement dans les zones de développement régional au sens de l'article 63 dudit code, ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d'investissement avant le 1^{er} avril 2017, qui sont entrées en activité effective avant cette date et dont :

- la période de déduction totale ou partielle de leurs revenus ou bénéfices provenant de l'activité a expiré au 31 décembre 2017, et ce, pour les revenus et les bénéfices réalisés à partir du 1^{er} janvier 2018,
- la période de déduction totale de leurs revenus ou bénéfices provenant de l'activité n'a pas expiré au 31 décembre 2017, et ce, après l'expiration de la période de déduction totale qui leur est impartie en vertu du code d'incitation aux investissements,
- la période de déduction partielle de leurs revenus ou bénéfices provenant de l'activité n'a pas expiré au 31 décembre 2017, et ce, pour leurs revenus ou bénéfices réalisés à partir du 1^{er} janvier 2018.

**Assouplissement des conditions du bénéfice des avantages fiscaux
au titre du réinvestissement des revenus et des bénéfices au capital des entreprises**

Art. 21 :

1) Est remplacée l'expression « trente ans » prévue à l'article 76 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés par l'expression « quarante ans ».

2) Est remplacée l'expression « au troisième paragraphe de l'article 72 du présent code » prévue au premier alinéa de l'article 75 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés par l'expression « aux premier, deuxième et quatrième tirets du troisième paragraphe de l'article 72 du présent code ».

**Suspension du droit de consommation
au titre des véhicules tout terrain importés
au profit des agences de voyages touristiques**

Art. 22 - Est ajouté un article 6 bis à loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ainsi libellé :

Article 6 bis - Est suspendu le droit de consommation au titre des véhicules tout terrain relevant du numéro Ex 87.03 du tarif des droits de douanes importés par les concessionnaires agréés au profit des agences de voyages touristiques dans le cadre des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux.

Les conditions et procédures du bénéfice de l'avantage sont fixées par un décret gouvernemental.

**Alignement de la fiscalité en matière
de la taxe pour la protection de l'environnement
de certains produits fabriqués localement avec leurs similaires importés**

Art. 23 :

1) Sont ajoutés au tableau prévu par le paragraphe I de l'article 58 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 telle que modifiée par les textes subséquents les produits repris au tableau ci-après :

N° de la position	Numéro de Tarif	Désignation des produits
44.10		Panneaux de particules, panneaux dits "Orientedstrandboard" (OSB) et panneaux similaires (par exemple "Waferboards"), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques.
44.11		Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques.